

Занятие 39. Гражданское общество и правовое государство. Гос. управление в РФ

Гражданское общество – совокупность автономных, не зависящих от государства напрямую общественных отношений, в которой проявляются уровень и способности людей решать многие проблемы самостоятельно, опираясь на принципы самоорганизации и самоуправления.

Гражданское общество включает:

объединения граждан, которые не имеют непосредственного отношения к государственной власти и стремятся к реализации повседневных индивидуальных и коллективных потребностей.

Предпосылки формирования гражданского общества

- Экономические (рыночная экономика: свободный рынок, частная собственность)
- Социальные (средний класс)
- Политические (демократия, политический плюрализм)
- Культурные (высокий уровень образования)

Признаки гражданского общества

- Независимость от государства
- Приоритет горизонтальных связей
- Многообразие форм объединений граждан
- Функционирование на принципах добровольного участия и самоуправления
- Высокий уровень политико-правовой культуры участников

Институты гражданского общества:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| • Церковь | • Союзы, профсоюзы, фонды, сообщества |
| • Политические партии | • Научные и культурные организации |
| • Независимые СМИ | • Общественно-политические движения |

Функции гражданского общества:

1. Регулятивная (регулирование общественных процессов)
2. Охранительная (защита прав)
3. Контрольно-надзорная (экспертиза деятельности власти)
4. Представительская (представляют интересы граждан, доводят общ. мнен.
5. Социализирующая (политическое воспитание)



Правовое государство – разновидность государства, в котором соблюдаются принципы верховенства права, гарантируются права и свободы граждан, осуществляется разделение властей, существует взаимная ответственность гражданина и государства.

Признаки правового государства

- Верховенство права во всех сферах жизни общества
- Разделение властей, система сдержек и противовесов
- Полная гарантированность и незыблемость прав и свобод человека
- Взаимная ответственность государства и личности



Государственное управление – деятельность органов власти и должностных лиц по реализации функций и задач государства; конкретные действия, направленные на регулирование экономической, социальной сфер, обеспечение правопорядка в стране.

Гос. управление:

- Субъекты – гос. органы и должностные лица
- Осуществляется в порядке, установленном законом
- Осуществляется на двух уровнях: федеральном и на уровне субъектов



Органы государственной власти и гос. должности.

	Законодательная	Исполнительная	Судебная
Органы власти	Гос. Дума Совет Федерации Областные думы	Правительство РФ Правительства субъектов Министерства	Конституционный суд Верховный суд Областные суды
Должности	Председатель Совета Федерации	Председатель Правительства Федеральный министр	Председатель Верховного суда Председатель федерального суда

Гос. должности в РФ:

- Президент
- Генеральный прокурор РФ
- Уполномоченный по правам человека
- Председатель Счетной палаты
- Председатель Избирательной комиссии
- Председатель Центрального банка

Виды гос. службы

Военная служба
(вооруженные силы)

Гражданская гос.
служба (федеральная
служба и служба
субъектов)

Правоохранительная
служба

Правовой статус гос. служащего

Права:

- 1) отдых, оплату труда и другие выплаты в соответствии с законом
- 2) получение информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей
- 3) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности
- 4) рассмотрение служебных споров

Обязанности:

- 1) исполнять должностные обязанности, исполнять поручения соответствующих руководителей
- 2) соблюдать законные интересы граждан и организаций
- 3) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну
- 4) беречь государственное имущество



Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование своего должностного положения, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов гос. власти, органов гос. власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции
- выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений
- минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений



Основные принципы противодействия коррупции

- 1) законность
- 2) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений
- 3) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции

Ст. 290 УК РФ «Получение взятки» - до 15 лет лишения свободы

Ст. 291 УК РФ «Дача взятки» - до 15 лет лишения свободы

Законодательство:

ФЗ «О противодействии коррупции»

ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов»

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности»

Национальными интересами РФ на современном этапе являются:

- 1) сбережение народа России, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни
 - 2) защита конституционного строя, суверенитета РФ, укрепление обороны страны
 - 3) поддержание гражданского мира и согласия в стране, укрепление законности
 - 4) развитие безопасного информационного пространства
 - 5) устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе
 - 6) охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов
 - 7) укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей
- («Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасности РФ»)

Основные задачи при обеспечении обороны страны

- своевременное выявление существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз;
- поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания;
- защита национальных интересов и граждан Российской Федерации за пределами ее территории;
- военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе граждан и т.д.

Государственная политика РФ по противодействию экстремизму

Проявления экстремизма (экстремистские проявления) - общественно опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, способствующие возникновению или обострению конфликтов, а также угрожающие конституционному строю Российской Федерации.

Направления гос. политики в сфере противодействия экстремизму

- а) в области законодательной деятельности (обеспечение применения норм законодательства в сфере противодействия экстремизму)
- б) в области правоохранительной деятельности (выявление источников финансирования экстремистской деятельности)
- в) в области гос. национальной политики (формирование в обществе атмосферы неприятия оправдания экстремистской идеологии, национальной исключительности)
- г) в области государственной миграционной политики (развитие информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых на территории РФ является нежелательным) и др.



Правовая основа противодействия терроризму

- Конституция РФ
- нормы международного права
- федеральные законы и др.

В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы РФ могут применяться для

- пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта
- пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море
- участия в проведении контртеррористической операции в порядке

Практика

22. В государстве Y существует свободная конкуренция политических партий, а принцип разделения властей реализуется на практике. Глава государства избирается всенародно на свободных конкурентных выборах. Для избрания кандидату требуется набрать абсолютное большинство поданных по округу голосов избирателей. Государство Y включает в себя территории (административно-территориальные единицы), не обладающие политической самостоятельностью. Какой тип лидерства в зависимости от способа легитимации власти описан в условии задачи? Какой факт из условия задачи позволяет сделать вывод о том, что государство Y – демократическое? К какому типу относится избирательная система страны Y? Какова форма государственного (территориального) устройства Y?

25. Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос / ЕГЭ 2022-2023

- 1) Обоснуйте значимость демократических ценностей для формирования гражданского общества.
- 2) Какие организации и движения в Российской Федерации относят к институтам гражданского общества? 3) Для каждого из них приведите по одному примеру, иллюстрирующему деятельность, связанную с защитой конкретных интересов граждан.

20. По мнению автора, гражданское общество в широком значении «совместимо не только с демократией, но и в определенной мере с авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное поглощение политической властью.» Приведите три развернутых аргумента, подтверждающие невозможность существования гражданского общества в условиях тоталитарного политического режима

Практика

Выберите из предложенного проявления деятельности институтов гражданского общества / ЕГЭ 2022

- 1) Межрегиональный профсоюз водителей-дальнобойщиков обратился с инициативой изменения расположения складских помещений и стоянок близ столичного мегаполиса.
- 2) Министерство по делам печати и информации объявило конкурс на производство серии художественных фильмов о формировании гражданской идентичности.
- 3) Правозащитная организация «Свобода слова» выступила в поддержку журналистов и предложила принять законы, направленные на гарантию безопасности их деятельности.
- 4) Ассоциация творческих учителей начала на своем информационном портале проект консультирования молодых учителей по методическим вопросам.
- 5) Следственный комитет Российской Федерации принял к рассмотрению дело о нападении на известного журналиста.
- 6) Президент страны инициировал создание нового научного центра в подмосковном Сколково.

Выберите верные суждения о гражданском обществе / ЕГЭ 2020

- 1) Гражданское общество представляет собой совокупность самоуправляющихся организаций.
- 2) Деятельность институтов гражданского общества никак не регулируется государством.
- 3) Экономической основой гражданского общества является государственная собственность.
- 4) Гражданское общество включает в себя всех граждан государства.
- 5) Развитое гражданское общество не может существовать при тоталитарном политическом режиме.

19. Автор утверждает, что в условиях существования гражданского общества государство неизбежно приобретает социальный характер. Приведите три примера, иллюстрирующих социальный характер современного российского государства / ЕГЭ 2022

Практика

Выберите верные суждения о правовом государстве / ЕГЭ 2020

- 1) Правовое государство — это государство, способное обеспечить правовые отношения в обществе, правовое равенство, защитить права граждан.
- 2) Необходимым условием существования правового государства является разделение властей.
- 3) В правовом государстве ответственность власти перед обществом выше ответственности гражданина.
- 4) Для правового государства необходима взаимная ответственность государства и гражданина.
- 5) Любое государство, в котором есть правовая система и законодательство, можно считать правовым.